

מסורת הש"ס

(א) [י"ל והסתכל], (ב) [תוספתא פ"א] לעיל יג: שבוטות ה"ג, (ג) שבוטות שס יבמות כ"א: כוכה גג, (ד) [קמן פ"א: פסחים ג: מגילה ה':] (ה) לקמן ז"ג.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה כי לא וכו' תבאי ליום אחרמול דלמר כ"ל וזיבת כגון נחמק: (ב) ד"ה אמר לך וכו' קונם עיני צשינה היום וכו' דלסור לניים למחר אי ניים תחממול: (ג) ד"ה קונם שאת וכו' הנודר מן הירק. כ"צ דף י"ז: (ד) ד"ה אמר ר' אבה וכו' לפני הפסח אפילו הכי: (ה) ד"ה הלכה וכו' עברה הס"ד וחמ"כ מ"ה אימא סיפא הכי מסקנה וכו' כל יתל ומקשינן כ"ל והד"ס:

גליון הש"ס

גב' בי לא מוהדר בתנאה. עיין לקמן דף כה ע"ב תמוז ד"ה מדי שגגות:

תוספות

ואי דלא יהיב שיעורא מי שבקיניה עד דיעבר איסורא בל יחל והא א"ר יוחנן שבועה שילא אישן שלשה ימים וכו'. מלפן פריי דנדר שאי אפשר לקיים אינו חל דהכא נדר דלמר נדר שילא לקיימו לטבועת שור והסור דנדר מכל פרי דעלמא (דף עט:). לאו דוקא כל פרי דאי"ל לא היה חיל בין דאי אפשר לקיים: אלא דאמר קונם עיני היום וכו' אילבא איתא דנייב. והיא גופ' אשמעי' דלמתי ליה איסור כל יתל מתוך שמותר לישן היום וכו"ת ולקומי בטון דלמר קונם עיני צשינה למחר אם אישן היום צדיהיא מודה רב יהודה וי"ל דהא נמי מילתא דפשיטא היא ולא איתקין לאשמועי': בי קתינא דא' גייב. וא"ת פשיטא דאם ניים דהוי צבל יתל ויש לומר דהיא גופא אמת לאשמועינן דלסור לישן היום צבל יהודה וי"ת הכי וזו צבל יתל דברו כלומר ים לו ליחור שלא יטן שאם יטן יבא לידו כל יתל דברו דשמת יטן למחר דמתנאי לא מוהדר מדי' יהודה לך אם יטן היום קרוב לודאי הוא שצ"ב לידו כל יתל דברו לפי שרגילות הוא שטן למחר דפרש"י דבתנאי לא מוהדר וא"ת ולקומה כגון דיהיב שיעורא לשימתי ועכשיו לא קשיא הויא דרבי יוחנן וי"ל דהאי נמי ממש מ"מ אסור מדרבנן וכל יתל דקמי אסמכתא צעלמא ומיחו גבי קונם

רש"י

כי לא מיוזדער צתנאיה. דכיון דיוס של מחר הוי תנאיה ליוס אחרמול (א) כגון דלמר קונם עיני צשינה היום אם אישן למחר הוי אותו היום דלמחר תנאי לאותו היום דאחרמול דאם יישן למחר הוי לקי מאותה שינה דאחרמול ואם לא יישן לא לקי משום הכי אמרינן דלא יישן היום דשמת כי אחי למחר לא מוהדר בתנאיה ומנאל עובר צבל יחל: אצל **צאיסורא**. דלמר קונם עיני צשינה מחר אם אישן היום דלואתו יוס של מחר נטוי לאיסורא ודאי מוהיר זחיר ביה דאי לא מתייס תנאי שישן צאותו היום ודאי כי אחי למחר לא הוי ישן דהא איתסר צנדר: אינימא דקסני **שאני יטן מי הוי נדר**. הא שינה דבר שאין צו ממש הוא: אלא דקאמר **קונם עיני צשינה**. ועין שנדר צו יש צו ממש: ואי דלא יהיב שיעורא. עד כמה זמן אינו יטן: מי שבקינן **ליה**. הא עבר ודאי צאיסור לא יחל דלא מצי למיקס צנפשיה דלא יישן:

והאמר ר' יוחנן וכו'. לאלתר מלקין אותו שיישן הואיל דנדר צדבר שאין יכול לעמוד צו: ואי לא ניים היום **כי ניים למחר מאי איסור צל יחל איכא**. דקתני אסור והרי לא יטן אחרמול כלום: אלא צדייים. אחרמול דהכי מייירי מתנייתין אם יישן היום ויישן למחר אסור: אלאמא איס ליה **דניים**. אלאמא דשבקינן ליה לישן היום ולא חיישינן שמת יישן למחר ותיצתא דרב יהודה: אמר לך רב יהודה הכי קתני מתני' קונם (ב) שאני צשינה היום אם אישן למחר דלסור כי ניים לכתחילה אין מניחין אותו לישן היום דחיישינן שמת יישן למחר: לעולם **דקסני**. שאניי יטן והאי דקאמר **והא שינה דבר שאין צו ממש וליכא צל יחל ודאי מדלאורייתא** ליכא צל יחל ומאי צל יחל איכא דקתני מתנייתין דלסור מדרבנן: **ומי איכא צל יחל מדרבנן**. למלקין ליה מדרבנן: אי אסר רשאי להטות עיניו צשינה דבר דהיה רב יוחנן וי"ל דהא א"ר יוחנן שבועה שילא אישן שלשה ימים וכו'. מלפן פריי דנדר שאי אפשר לקיים אינו חל דהכא נדר דלמר נדר שילא לקיימו לטבועת שור והסור דנדר מכל פרי דעלמא (דף עט:). לאו דוקא כל פרי דאי"ל לא היה חיל בין דאי אפשר לקיים: אלא דאמר קונם עיני היום וכו' אילבא איתא דנייב. והיא גופ' אשמעי' דלמתי ליה איסור כל יתל מתוך שמותר לישן היום וכו"ת ולקומי בטון דלמר קונם עיני צשינה למחר אם אישן היום צדיהיא מודה רב יהודה וי"ל דהא נמי מילתא דפשיטא היא ולא איתקין לאשמועי': בי קתינא דא' גייב. וא"ת פשיטא דאם ניים דהוי צבל יתל ויש לומר דהיא גופא אמת לאשמועינן דלסור לישן היום צבל יהודה וי"ת הכי וזו צבל יתל דברו כלומר ים לו ליחור שלא יטן שאם יטן יבא לידו כל יתל דברו דשמת יטן למחר דמתנאי לא מוהדר מדי' יהודה לך אם יטן היום קרוב לודאי הוא שצ"ב לידו כל יתל דברו לפי שרגילות הוא שטן למחר דפרש"י דבתנאי לא מוהדר וא"ת ולקומה כגון דיהיב שיעורא לשימתי ועכשיו לא קשיא הויא דרבי יוחנן וי"ל דהאי נמי ממש מ"מ אסור מדרבנן וכל יתל דקמי אסמכתא צעלמא ומיחו גבי קונם

דאמר ר' יוחנן וכו'. לאלתר מלקין ליה מדרבנן: אי אסר רשאי להטות עיניו צשינה דבר דהיה רב יוחנן וי"ל דהא א"ר יוחנן שבועה שילא אישן שלשה ימים וכו'. מלפן פריי דנדר שאי אפשר לקיים אינו חל דהכא נדר דלמר נדר שילא לקיימו לטבועת שור והסור דנדר מכל פרי דעלמא (דף עט:). לאו דוקא כל פרי דאי"ל לא היה חיל בין דאי אפשר לקיים: אלא דאמר קונם עיני היום וכו' אילבא איתא דנייב. והיא גופ' אשמעי' דלמתי ליה איסור כל יתל מתוך שמותר לישן היום וכו"ת ולקומי בטון דלמר קונם עיני צשינה למחר אם אישן היום צדיהיא מודה רב יהודה וי"ל דהא נמי מילתא דפשיטא היא ולא איתקין לאשמועי': בי קתינא דא' גייב. וא"ת פשיטא דאם ניים דהוי צבל יתל ויש לומר דהיא גופא אמת לאשמועינן דלסור לישן היום צבל יהודה וי"ת הכי וזו צבל יתל דברו כלומר ים לו ליחור שלא יטן שאם יטן יבא לידו כל יתל דברו דשמת יטן למחר דמתנאי לא מוהדר מדי' יהודה לך אם יטן היום קרוב לודאי הוא שצ"ב לידו כל יתל דברו לפי שרגילות הוא שטן למחר דפרש"י דבתנאי לא מוהדר וא"ת ולקומה כגון דיהיב שיעורא לשימתי ועכשיו לא קשיא הויא דרבי יוחנן וי"ל דהאי נמי ממש מ"מ אסור מדרבנן וכל יתל דקמי אסמכתא צעלמא ומיחו גבי קונם

והאי עבר דאף על גב דכתיב לא יחל דברו לא יחל אדבור קאמר וראיה לדבר מדאמרינן צפרק יואל דופן (גדה דף מו:). לפי שמצינו שהשוה הכתוב את הקטן לגדול לזדון שבוטה לאיסור ולכל יתל ומפרש התם לאיסור כל יתל קאמר וכגון שהקדישו הוא ואכלו אחרים שהאחרים לוקין על

שאי משמשן מודה רבינא דליכא צל יתל מדלאורייתא והוי מתני' לגדיין גבי שאני יטן בל יתל מדרבנן וגבי קונם שאני משמשן הוי צל יתל מדלאורייתא ונראה דהלכה כרבינא דלמר דאפילו דבר שאין צו ממש איכא צל יתל מדרבנן דהא דרבינא בתנאה ועוד כ"ע צידרא לכו כרבינא והא דדמיוק הש"ס לשנויי דאי ניים ולא מתרן כרבינא לא משום דלית ליה דרבינא אלא משום דשמת ליה מתנייתין דקתני צל יתל גבי שאני יטן דוקא קאמר מדלאורייתא דומיא דגבי שאני משמשן דתני צדיהיו ורבינא לא חייב להכי הלכך הנודר שטן שאני מנדר וכן כל דבר שאין צו ממש צריך תמרת חסם: ואחרים נהגו בו איסור. תימה מה ענין זה לנהגו צו איסור וי"ל דהאי נמי שנדר ומתכוון לאסור עצמו גם צדבר שאין צו ממש אין לך נהגו גדול מזה כי"ל למשי"ת: תנן שאת נהנית לי עד הפסח וכו'. תימה הא משועבר לה ויחיי מדי מדי לה וי"ל צאומר קונם משמישן עליו ושאת נהנית לי לא דוקא אף נמי שאני הכא כיון שמולה הנדר צדבר שיכולה לקיים שפיר חייל המדי אף כי מדירה שאלמר קונם משמישן עליך שהרי

ואלו מותרין פרק שני נדרים

ר"ן

מו.

יא א מיי' פ"א מהל' שבוטות הל' זן ופ"ה הל' כ סמג לזיון גלג טוש"ע יו"ד סי' רלו פט"ז ד:
יב ב מיי' פ"ג מהל' נדרים הל' יב סמג לזיון רמב טוש"ע יו"ד סי' ר"ג פט"ז א:
יג ג טוש"ע יו"ד סי' ר"ד פט"ז א:
יד ד ה ו מיי' פ"י מהל' נדרים הל' יב סמג לזיון רמב טוש"ע יו"ד סי' רכ פט"ז כב:

מוסף רש"י

שבוטה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו. משום טבעת שול, דנדר שאי אפשר הוא, ומשנשבע יתנה לשקר (שבוטות כה). שנשבע לשול ומשעה שילאת שבוטה מפיו הרי הוא כנשבע על העמוד שאין שאלו שאל זהב, שאף זה נשבע על דבר שאי אפשר, ובשבוטות (כט). מן דהיינו טבעת שול ומיחייב על זדונה מכות וכגון שהתרו צו (סוכה גג.). לעולם בדרקתני. לעולם דלאוקמת מיירי. דלמר עיני ואיכא מנאה. ומיחו לא נס ציוס ראשון, ואפילו הכי אי ניים ציוס שני שהוא יוס התנאי איכא איסורא מדרבנן. וכל יתל דקאמר מדרבנן הוא, והטעם הואיל ואסורו עליו אם יטן ציוס ראשון (דאמ"ה בשבח). שאת נהנית לי עד הפסח. היה עומד צדמר ואמר קונם שאת נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית אביך מעשיו עד הסג (קטון טז). אסוריה ודוקיה. היא אם נהנית הואיל והלכה. שהי עשה נכסיו עליה הקדש ואדם חוקר נכסיו על חבירו והוא כאלו הוא מדי ועוברת משום לא יחל דברה, אכל אינו לא לקי דלא עבר מדי (דאמ"ה בשבח).

פירוש הרא"ש

מי שבקינן ליה עד דיעבר איסור בל יחל. דלישתא דמתני' דקתני הרי זה צבל יתל משמע דלא עבר השתא איסורא בשעת הנדר אכל לבשין או יעבור על כל יתל דהא ליתא דששעת הנדר עבר איסורא שהוציא נדר לנעלה מפיו צדבר שאי אפשר לקיימו וכיוצא בזה בשבוטה לוקה משום שבוטות שול וצנדיים איסורא הוא דליכא ולכשישן ליכא צל יתל דכיון דאי"ל לו לקיים מדי לא הוי נדר ומשום דגבי שבוטה שייך לישנא דמי שבקינן ליה משום דלאחר מלקין אותו דמשום דאי"א הוי שבוטות שול נקט נמי גבי נדרים: מלקין אותו וישן לאלתהר. משום דאי אפשר להיות שלשה ימים

בלא שינה ויתנה שבוטה מפיו לנעלה ולוקה משום שבוטות שול: בי קתני דאי גייב. לא קתני צממני' שישן למתלה ציוס ראשון אלא אם יטן וגם יטן למחר הרי הוא צבל יתל למפרע: לעולם בדרקתני. לעולם דלאוקמת מיירי דנדר שאי אפשר לקיימו ואע"ג דלזין הנדרים חלין על דבר שאין צו ממש איכא צל יתל מדרבנן: אם תלכי לבית אביך עד החג. אכל אם לא הלכה לא איסורא ולא חיישינן שמת תלך אחר הפסח אלאמא מוהדרא בתנאה: הליכה אסורה בהנאותו ולזוקה. משום לאו דכל יתל אם תהנה משלו דרחמנא אמר איש כי ידור נדר לא יתל דברו לא יתבעטו דבניו ומה שאמר צנדר חל עליו איסור צל יתל כאליו הקדישו אם על עצמו אסור עובר צבל יתל ואם אסור על אחר הנהיה ממש עובר צבל יתל: אם תלכי לבית אביך עד הפסח. היה עומד אחר החג ואסרה בהנאה עד החג בתנאי ששם תלך עד הפסח:

בלא שינה ויתנה שבוטה מפיו לנעלה ולוקה משום שבוטות שול: בי קתני דאי גייב. לא קתני צממני' שישן למתלה ציוס ראשון אלא אם יטן וגם יטן למחר הרי הוא צבל יתל למפרע: לעולם בדרקתני. לעולם דלאוקמת מיירי דנדר שאי אפשר לקיימו ואע"ג דלזין הנדרים חלין על דבר שאין צו ממש איכא צל יתל מדרבנן: אם תלכי לבית אביך עד החג. אכל אם לא הלכה לא איסורא ולא חיישינן שמת תלך אחר הפסח אלאמא מוהדרא בתנאה: הליכה אסורה בהנאותו ולזוקה. משום לאו דכל יתל אם תהנה משלו דרחמנא אמר איש כי ידור נדר לא יתל דברו לא יתבעטו דבניו ומה שאמר צנדר חל עליו איסור צל יתל כאליו הקדישו אם על עצמו אסור עובר צבל יתל ואם אסור על אחר הנהיה ממש עובר צבל יתל: אם תלכי לבית אביך עד הפסח. היה עומד אחר החג ואסרה בהנאה עד החג בתנאי ששם תלך עד הפסח:

לא תלך לבית אביה ולא תיארס: הלכה אין לא הלכה לא: